



Medienmitteilung

Datum

21. März 2017

Sperrfrist

WEKO bösst Galenica Gruppe

Die Wettbewerbskommission (WEKO) schliesst die Untersuchung betreffend die Kommerzialisierung von elektronischen Medikamenteninformationen mit einer Busse von gut CHF 4.5 Mio. gegen HCI Solutions AG ab,

Die WEKO gelangte zum Schluss, dass HCI Solutions AG, eine Tochtergesellschaft der Galenica Gruppe, ihre marktbeherrschende Position missbraucht. Das Unternehmen hat im Bereich der Kommerzialisierung von elektronischen Medikamenteninformationen in der Schweiz eine marktbeherrschende Position inne. Diese hat sie missbraucht indem sie Konkurrenten den Zugang zum Markt erschwert und von ihren Handelspartnern den Kauf gekoppelter Dienstleistungen erzwungen hatte.

So hat HCI Solutions einerseits seit 2012 in ihre Verträge mit den Softwarehäusern systematisch Klauseln aufgenommen, die diesen die Verwendung von Datenbanken anderer Anbieter verbietet. Dadurch konnten sich diese Anbieter nicht auf dem Markt etablieren. Andererseits hat HCI Solutions den Pharmaherstellern die Aufnahme von deren Medikamenteninformationen in ihre Datenbanken nur mit weiteren Dienstleistungen gekoppelt angeboten. Diese Verhaltensweise hat zu einer Abschottung des Marktes für andere Anbieter solcher Dienstleistungen geführt.

Die Grossisten sowie die Spitäler, Apotheken, Ärzte und Drogerien sind beim Vertrieb, der Abgabe und der Abrechnung von in der Schweiz zugelassenen Medikamenten auf elektronische Medikamenteninformationen angewiesen. Der Zugang zu diesen Informationen über die heute gebräuchlichen Informatiksysteme ist essentiell für das Funktionieren des Marktes. Ist ein solcher nicht mehr gewährleistet, ist der Zugang zu Medikamenten seitens der Abgabestellen und damit letztlich auch seitens der Patienten gefährdet.

Der Entscheid der WEKO kann an das Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werden.

Kontakt/Rückfragen:

Prof. Dr. Vincent Martenet 079 506 73 87
Präsident

vincent.martenet@weko.admin.ch

Dr. Olivier Schaller 058 462 21 23
Vizedirektor 079 703 80 07

olivier.schaller@weko.admin.ch